

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1446/2537

นางลัดดาวัลย์ เพ็งแจ่ม กับพวก

โจทก์

นายลีฮะ แก้วมะโรง กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 247, มาตรา 248

ฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งโต้เถียงคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่วินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ขั้บรรยณฑ์บรรทุกไปส่งสินค้าที่จังหวัดระยองเสร็จแล้วพาเพื่อนไปรับประทานอาหารและเยี่ยมบิดาของจำเลยที่ 1 ที่จังหวัดจันทบุรี ขากลับเกิดเหตุละเมิดขึ้น จะถือว่าเป็นเวลาต่อเนื่องคาบเกี่ยวกับงานที่จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 หรือไม่นั้นเป็นฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 290,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 รวมกันชำระเงินจำนวน 64,200 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับจากวันทำละเมิด วันที่ 21 มิถุนายน 2532 เป็นต้นไป จนกว่าจำชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 2 รวมกันชำระเงินจำนวน 89,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของ

ต้นเงินดังกล่าวนับจากวันทำละเมิด วันที่ 21 มิถุนายน 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ฎีกาของจำเลย ที่ 2 ที่ 3 ข้อ ข. เป็นฎีกาโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่วินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกไปส่งสินค้าที่จังหวัดระยองเสร็จแล้วพาเพื่อไปรับประทานอาหารและเยี่ยมบิดาของจำเลยที่ 1 ที่จังหวัดจันทบุรี ขากลับเกิดเหตุคดีนี้จะถือว่าเป็นเวลาต่อเนื่องคาบเกี่ยวกับงานที่จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 หรือไม่ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนฎีกาข้อ ค. ที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 ที่ 3 เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกจึงให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 เฉพาะข้อ ข. ที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ในปัญหาดังกล่าวไว้ดำเนินการต่อไป

(เจริญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ